

1501855-66.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2020051/2022 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 22587734 - 02º D.P. BOM RETIRO, 198/22/102 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ADRIANA DE SOUZA HENRIQUES

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501855-66.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501855-66.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2020051/2022 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 22587734 - 02º D.P. BOM RETIRO, 198/22/102 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ADRIANA DE SOUZA HENRIQUES

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 108/2022

ADRIANA DE SOUZA HENRIQUES está sendo processada incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 88-90, segundo a qual "[...] no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 12h30m, na Praça Júlio Prestes, República, nesta cidade e comarca, ADRIANA DE SOUZA HENRIQUES, qualificada a fl. 13, trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, 2 tijolos contendo 764,10 g de maconha, substância esta em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. auto de apreensão e exibição de fls. 09 e laudo preliminar de constatação de fls. 18/20. Segundo apurado, guardas municipais estavam em patrulhamento pela região da Cracolândia, momento em que visualizaram a denunciada, em atitude suspeita, portando uma bolsa, fato que motivou a abordagem. Em posse da denunciada,

foram encontrados dois tijolos de maconha, que seriam fracionados e destinados à mercancia ilícita. Interrogada em sede policial, a denunciada permaneceu em silêncio (fl. 07). A natureza das substâncias apreendidas, a quantidade, a dinâmica e as circunstâncias da prisão, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 09, laudo de constatação provisória de fls. 18-20 e laudo químico toxicológico de fls. 119-121. Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia (fls. 128), citada a ré (fls. 139), a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

Consigno não ser o caso de se acolher os argumentos trazidos pela Ilustre Defensora Pública no sentido de que a prisão em flagrante da acusada se reveste de ilegalidade por ter sido executada por Guardas Civis Metropolitanos.

Nesse sentido, a qualquer do povo é dada a legitimidade para dar voz de prisão em flagrante delito ao infrator, não havendo motivação para que se exclua dessa abrangência funcionários públicos municipais, segundo princípio da autodefesa da sociedade (artigo 5º inciso LXI da Constituição Federal e artigo 301 do Código de Processo Penal).

No caso em tela, os guardas civis metropolitanos exerciam suas funções no local conhecido pela elevada incidência do tráfico de drogas e como tal, visualizaram a ré trazendo com ela uma bolsa de boa aparência, incompatível com seu estado físico e, segundo narrativas dos guardas civis metropolitanos Edna Dias Dos Santos e Allan Diego De Souza Santos, ao perceber a presença das testemunhas, a ré passou a caminhar de forma apressada. Ao ser abordada, na bolsa trazia dois tijolos de maconha e alegou que não lhe pertencesse, estando na sua posse porque receberia um valor para transportá-la.

A Guarda Civil Municipal tem a atribuição de proteção ao patrimônio municipal, mas, não excluindo sua condição de integrante da segurança pública, atentos às condições locais e peculiares à criminalidade. Por isso, escorreita atuação no tocante à execução da prisão em flagrante delito, diante de fatos subsumidos à previsão do artigo 302 do Código de Processo Penal, não configurada a usurpação de função.

O entendimento acima tem supedâneo em julgado que trago à colação:- "“É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal” (HC nº 471229, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 19.02.2019, DJe 1º.03.2019) e “Firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: 'Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes.' (HC 357.725/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 12/5/2017).” (HC nº 480676, 5ª Turma, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 21.03.2019, DJe 28.03.2019).”.

Assim, a prova oral vai ao encontro da materialidade delitiva apurada em exame químico toxicológico e, em juízo, confessou a prática delitiva, afirmando que reside na rua e passara muito tempo fazendo uso de drogas e programas sexuais. Fora abordada por uma pessoa que lhe pediu para levar a droga “em troca de droga”. Nenhum descrédito tem cabimento às palavras dos agentes públicos que se mostraram isentos e autênticos ao exporem os fatos, com a demonstração de que agiram no estrito cumprimento do dever legal.

Desse modo, a prova oral e material se mostra segura à responsabilização da acusada, nos moldes da pretensão lançada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno ADRIANA DE SOUZA HENRIQUES incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenada por roubo majorado pelo concurso de agentes - trânsito em julgado em 24/08/2021 - 1ª Vara Criminal, resultando no acréscimo de fração de 1/6 à pena retro, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa fixada no piso legal.

A pena retorna ao patamar mínimo legal em razão da confissão judicial, atenuante genérica que não autoriza seja fixada a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 - STJ). Assim, resulta, ao final, em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

Não reconheço tratar-se de crime privilegiado por demonstrar a ré dedicação à práticas ilícitas, como referência na dosimetria da pena acima, afastado o redutor previsto no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

A pena será cumprida em regime inicial fechado por se mostrar adequado a perfil de periculosidade e reiterada criminalidade, como constou na dosimetria de pena, impondo-se maior rigor à aferição de mérito à progressão de regime prisional.

Mantenho a prisão cautelar por ser medida excepcional e singular, consoante fundamentos acima e, servindo à ré a liberdade para reiterar crime e envolvimento criminosos, expressando concreta afeição ao caos vivenciado nesta capital diante da incontida disseminação das drogas. Portanto, sua liberdade é comprometedora à ordem pública, ao menos, neste momento processual.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

Oficie-se para incineração das drogas.

São Paulo, 11 de maio de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA